

1500060-31.2022.8.26.0614
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS
Comarca: Tambaú
Foro: Foro de Tambaú
Vara: Vara Única
Data de Disponibilização: 13/10/2022
... VI, ambos da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Tambaú
Foro de Tambaú
Vara Única
Rua Campos Salles, 345, Tambaú-SP - cep 13710-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500060-31.2022.8.26.0614 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500060-31.2022.8.26.0614
Classe - Assunto:
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Documento de Origem:
Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2044036/2022 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 23043431 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 11/22/212 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA, 2044036 - DEL.INV.GER. CASA BRANCA
Autor:
Justiça Pública
Réu:
ROMISSOM EMÍDIO FRANCO
Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ÉNDERSON DANILO SANTOS DE VASCONCELOS

Vistos.

ROMISSOM EMÍDIO FRANCO, qualificado nos autos, foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, porque, segundo consta na denúncia, no dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 16h00min., em um terreno baldio na Rua Sebastião Fabiano, Bairro Jardim Pontal das Pitas, neste município e comarca de Tambaú - SP, o denunciado, em comunhão e unidade de desígnios com o adolescente Mateus Lucas da Costa, mantinha

em depósito, visando à mercancia ilícita, 25 pinos de cocaína (5,78g.) e 02 pedras de crack (0,1g.), tudo sem autorização.

Segundo o Ministério Público, "o denunciado e o adolescente Mateus, promoviam a mercancia ilícita nesta Urbe, utilizando um terreno ermo como esconderijo das substâncias ilícitas. Portanto, com o recorrente comércio ilícito, os policiais passaram a observá-los nas localidades e monitorá-los à distância, notando a movimentação de usuários no local e o revezamento de entrega das droga entre o denunciado e o adolescente. Na abordagem, nada de ilícito foi encontrado com eles, apenas R\$30,00 com o denunciado e R\$50,00 com Mateus. Já no terreno, foram localizados 25 pinos de cocaína e 02 pedras de crack, inicialmente ambos admitiram informalmente o crime, mas após, somente o adolescente continuou com sua confissão, na tentativa de isentar ROMISSOM".

O réu foi notificado. (fl. 123)

Defesa preliminar apresentada (fls. 99/118).

A denúncia foi recebida em 15 de junho de 2022 (fls. 124/125).

O réu foi citado (fl. 179).

Foi designada audiência de instrução e julgamento para o dia 04 de outubro de 2022, as 15:30. (fl. 124/125).

Acusação e defesa apresentaram suas alegações finais.

Em alegações finais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia.

A Defesa, em seu turno, pleiteou a absolvição do acusado, alegando insuficiência probatória e subsidiariamente a fixação da pena no mínimo legal.

É relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

DO MÉRITO

Trata-se de ação penal proposta pela Representante do Ministério Público, onde imputa ao réu a prática do crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

DO TRÁFICO DE ENTORPECENTES

O artigo 33 da Lei n. 11.343/06 assim descreve o delito de tráfico:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:

I - importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II - semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas;

III - utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

IV - vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios

razoáveis de conduta criminal preexistente.

O tipo objetivo pune diversas condutas relacionadas a substâncias entorpecentes, enquanto o tipo subjetivo consiste no dolo (vontade livre e consciente) de praticar o comércio ilícito. O objetivo material é a droga, o jurídico é a saúde pública.

DA PROVA

Há nos autos auto de prisão em flagrante (fls.01), auto de exibição e apreensão (fl.25/26), auto de constatação preliminar (fls.28), boletim de ocorrência (fls. 22/24), laudo pericial (fls. 63/65 e 66/68), além da prova oral produzida. A testemunha Welther Vaz Martins, policial civil, disse que o local é um ponto conhecido de venda de drogas, conhecido como biqueira do Ceará. Disse que depois de monitoração, visualizou dois sujeitos se revezando na venda do tráfico. Disse que viu ao menos 4 usuários se aproximando. Disse que havia um menor, chamado Mateus. Disse que eles se revezavam, recebendo dinheiro e indo até um terreno baldio pegar a droga. Disse que no terreno encontrou 25 porções de cocaína e 2 pedras de crack. Conta que confessaram a traficância informalmente. Em solo policial o menor teria confirmado que toda a droga lhe pertencia. Conta que viu Romisson recebendo dinheiro e entregando a droga. Conta que visualizou a prática do crime por cerca de 20 minutos.

Evaldo Armando Antonialli, testemunha, policial civil, afirmou que havia denúncia do tráfico de drogas em ponto de drogas conhecido. Conta que visualizou Romisson e Mateus, recebendo algo do usuário e indo até o terreno baldio pegar algo. Disse que por duas vezes Romisson e por duas vezes Mateus receberam o dinheiro e foram até o dinheiro para entregar algo. Com o réu foi encontrado R\$30,00. No local em que teriam ido buscar algo, identificaram 25 porções de cocaína e 2 porções de crack. Mateus Lucas da Costa, testemunha da defesa, contou que a droga apreendida não lhes pertencia. Disse que no dia dos fatos estava com o réu bebendo uma coca-cola. Disse que conhece o réu de vista.

Em seu interrogatório, o réu ROMISSOM EMÍDIO FRANCO disse que a droga não lhe pertencia. Disse que estava indo ao mercado. Disse que encontrou Mateus na esquina, quando então aconteceu a abordagem.

DO FATO TÍPICO, ILÍCITO E CULPÁVEL

A materialidade delitiva restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls.01), auto de exibição e apreensão (fl.25/26), auto de constatação preliminar (fls.28), boletim de ocorrência (fls. 22/24), laudo pericial (fls. 63/65 e 66/68), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 69/71), além da prova oral produzida.

A autoria restou comprovada nos autos pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01) e pela prova oral produzida em audiência.

Foram encontrados com o réu R\$30,00 em moeda corrente, e no terreno baldio, onde foi visto pelos policiais pegando as drogas, 25 envelopes, contendo a substância cocaína, com massa bruta de 26,41g. e 02 invólucros plásticos, com substância petrificada, testada positivo para cocaína, com massa bruta de 7,5g.

A quantidade de droga denota a traficância, ficando indene de dúvidas a finalidade para comercialização.

A movimentação do réu e do adolescente, não deixaram dúvidas aos policiais o revezamento de tarefas para a comercialização de drogas no local, e após serem observados, os policiais realizaram a abordagem e com o réu foi encontrado uma quantia em dinheiro e após as substâncias entorpecentes no local de esconderijo. Ademais, chama atenção que o adolescente teria reconhecido a propriedade da droga informalmente, embora tenha negado em audiência.

Certo é que os depoimentos dos policiais civis, demasiadamente coesos e harmoniosos, dão conta de como a empreitada era executada, chamando atenção o revezamento, a aproximação de quatro usuários, com atos típicos da comercialização de droga, na qual o usuário primeiro entrega o dinheiro para só depois receber algo

em troca.

Sendo assim, não restam dúvidas sobre a autoria do crime, levando em consideração também a quantidade de droga apreendida.

Outrossim, importa destacar que são verbos nucleares aptos a configurar a prática do delito, além da venda, oferecer, ter em depósito, guardar, entregar a consumo ou fornecer drogas, e utilizar local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância, ou consentir que outrem dele se utilize, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o tráfico ilícito de drogas.

A participação do adolescente ficou bem denotada, o qual revezava a comercialização com o réu, o que é suficiente para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06.

Não há dúvida de que o depoimento dos policiais não é indene de dúvida ou impossíveis de serem inverídicos, contudo, no caso dos autos, são seguros e coincidentes, com riqueza de detalhes.

Encontra-se demonstrado portanto que o réu realizou a mercancia, ao menos por duas vezes, além de manter em guarda significativa quantidade de droga, de onde retirava a droga para servir os usuários, portanto, configurada a prática do crime de tráfico de drogas.

Não há nestes autos elementos para se acreditar que os policiais quisessem prejudicar o réu, ou que seu relato não fosse digno de confiança.

É bem verdade que a palavra dos policiais na fase inquisitiva, como a de qualquer testemunha, não está sujeita às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, por cuidar o inquérito policial de procedimento meramente informativo. Todavia, não menos verdade é que, no caso em exame, os policiais foram ouvidos em juízo e, nesta oportunidade, cuidou-se de observar todas as garantias inerentes ao devido processo legal.

Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis, ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. (TJSP APL 0015621-05.2004.8.26.0032 SP 0015621-05.2004.8.26.0032. Órgão Julgador 3ª Câmara de Direito Criminal; Publicação 08/03/2017; Julgamento 7 de Março de 2017; Relator Airton Vieira)

Consigno, ainda, que é comum, sobretudo nesta comarca, a prática do delito em companhia de terceiro, sobretudo adolescente, ficando o administrador ou gestor da biqueira, responsável apenas por receber os valores, determinado ao comparsa a entrega da droga. Também destaco que as apreensões em campo são sobretudo de pequena quantidade de droga, armazenada próximo ao local em que a venda é realizada.

Advirto que não é possível determinar a fixação no regime inicial fechado independentemente do quantum da pena, em atenção ao TEMA 972 firmado em Repercussão Geral pelo STF.

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º, § 1º, da LEI 8.072/1990. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. É inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal. 2. Agravo conhecido e recurso extraordinário provido. (ARE 1052700 RG, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, julgado em 02/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO

Portanto, a fixação do regime dependerá do quantum da pena fixado e das circunstâncias judiciais, nos termos do art. 59, III, do Código Penal. Ausentes causas de exclusão da ilicitude. O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de suas conduta, sendo-lhes exigível conduta diversa. Portanto, culpável.

A prova é certa, segura e não deixam dúvidas da condenação pela prática do delito de tráfico, cujo preceito secundário prevê pena de "reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa".

DOSIMETRIA

Em razão disso, passo à dosimetria da pena nos termos do artigo 68 do código penal, fixando conforme preceituado pelo artigo 59 do CP, fazendo-a de forma individualizada.

A culpabilidade é normal a espécie. Não há maus antecedentes a serem valorados (porquanto ainda sem trânsito em julgado). Não há nos autos elementos para valorar a conduta social e personalidade. Os motivos, circunstâncias e as consequências são normais a espécie. A natureza da substância e a quantidade de droga não justificam maior exasperação, ademais, serão apreciadas na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado. Não há comportamento da vítima a ser valorado.

Fixo a pena base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa para o crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/06.

Segunda etapa. Ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Diante disto, não há alteração na pena fixada inicialmente.

Terceira etapa. Observo que o réu ainda é primário. Não há trânsito em julgado para a defesa em relação ao processo 1500121-57.2020.8.26.0614. Logo, não é possível utilizar a ação pena em curso para afastar o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06. Contudo, diante da natureza e quantidade da droga o redutor deve ser aplicado em seu menor grau, ou seja, 1/6. Observo que incide na espécie a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da referida Lei, razão pela qual a pena deve ser aumentada em 1/6.

Portanto, a pena final resulta em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão e 485 dias-multa.

Regime inicial de cumprimento: SEMIABERTO

Diante do montante da pena arbitrada, determino seu cumprimento inicial no regime SEMIABERTO.

Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44 do Código Penal): diante do montante da pena aplicada, não é possível sua substituição por pena restritiva de direito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu ROMISSOM EMÍDIO FRANCO pelo crime previsto no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, aplicando para cada a pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão em regime inicial semiaberto, além de 485 dias-multa.

Não havendo razão para revogação da prisão preventiva, mormente diante da sua condenação em cognição exauriente, ao tempo que reviso a prisão preventiva, verifico a necessidade de sua manutenção.

Destaco que em que pese a condenação ao regime semiaberto, o réu já possui condenação anterior, atualmente em 03 anos e 04 meses de reclusão, pela prática do mesmo delito, o que é um indicativo seguro, embora o Acórdão ainda não tenha transitado em julgado, do risco de reiteração criminosa, justificando a manutenção da prisão para garantia da ordem pública.

Portanto, mantenho a prisão preventiva decretada.

Recomenda-se o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Anote-se a revisão da prisão preventiva.

Decreto a perda dos bens apreendidos em favor da União. Proceda-se na forma do art. 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06.

Caso ainda não tenha sido feito, fica autorizada a destruição da droga apreendida, com exceção de 0,2 gramas de cada substância, quantidade que ficará reservada para eventual contraprova. A quantidade reservada para contraprova deverá ser incinerada após o trânsito em julgado deste feito.

Custas pelo réu, na forma da Lei Estadual n.º 11.608, de 29 de dezembro de 2003, alínea "a", do §9º, do art. 4º (100 UFESPs), observado art. 12, Lei 1.060/50, em caso de defesa pela Defensoria ou pelo Convênio. Se necessário, expeça certidão de honorários.

Após o trânsito em julgado, nos termos do Provimento nº 33/2012 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, lance-se a condenação no Sistema Informatizado Oficial existente na serventia, comunique-se ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD); oficie-se ao TRE para aplicação do art. 15, inc. III, da Constituição Federal; expeça-se guia de execução definitiva, remetendo-a ao Juízo competente.

Tambaú, 13 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA